

1500120-92.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... geral, já foi condenado por roubo e tráfico e sempre foi réu confesso em seus processos. Em relação aos fatos, negou sua autoria. Disse que os policiais o abordaram na sexta-feira na posse do veículo, mas não é verdade que confessou aos policiais a prática do roubo. Assumiu aos policiais que estava tentando comprar o veículo, mas negou tê-lo roubado. Disse que comprou o automóvel de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500120-92.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500120-92.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019306/2022 - 07º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 22574097 - 07º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 61/22/325 - 07º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 2019306 - 07º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL DOUGLAS CIPRIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

MICHAEL DOUGLAS CIPRIANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, inciso II e art. 157, § 2º, Parte A, inciso I, ambos do Código Penal, porque, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 22 horas e 45 minutos, na Rua José Cristino, n.º 50, Sobrado 3, Parque Residencial Santo André, nesta cidade e Comarca de Caçapava, o réu supramencionado, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos com mais três indivíduos não identificados, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular, um notebook, uma

impressora e o veículo Renault/Duster, placas OIX 4D43, preta, ano-modelo 2013, pertencentes a Heliomara Rabello e Júlio Cesar Botelho de Souza.

A denúncia foi recebida em 07/02/2022 (fls. 182) e ratificado seu recebimento em 08/06/2022 (fls. 212/214).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 192) e apresentou resposta à acusação a fls. 196.

Durante a instrução, realizada virtualmente, foram ouvidas duas vítimas, uma testemunha de acusação, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação, enquanto a defesa requereu a absolvição (fls. 257/258).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/09), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 16), Autos de Exibição e Apreensão, Avaliação e Entrega (fls. 83/85), Laudo IC do veículo (fls. 152/156) e pela prova oral coligida.

A autoria desponta nítida e indubitosa.

Em interrogatório judicial, o réu MICHAEL DOUGLAS CIPRIANO disse que tem 32 anos, é amasiado, não tem filhos, é ajudante geral, já foi condenado por roubo e tráfico e sempre foi réu confesso em seus processos. Em relação aos fatos, negou sua autoria. Disse que os policiais o abordaram na sexta-feira na posse do veículo, mas não é verdade que confessou aos policiais a prática do roubo. Assumiu aos policiais que estava tentando comprar o veículo, mas negou tê-lo roubado. Disse que comprou o automóvel de uns meninos, que moram no bairro ao lado e passaram na frente de sua casa na sexta para comprar bebida do interrogando. Ficou interessado pelo veículo, entrou no automóvel e foi na zona sul procurar um desmanche, mas não chegou a efetuar qualquer pagamento, pois estava apenas negociando a compra. Foi preso na posse do automóvel pelos policiais, que o acusaram da prática do roubo, mas, em verdade, estava apenas tentando revendê-lo para ganhar um dinheiro. Na frente da delegacia, os policiais pediram para tirar uma foto do interrogando e disseram que ele teria que assumir. Admitiu, no entanto, que tentou adquirir algo que não é certo e que errou, mas reafirma que não praticou o roubo. Esclareceu que não foi reconhecido pelas vítimas na delegacia e que assinou na delegacia o artigo 180 do CP. Não é verdade que estava com o cabelo descolorido quando de sua prisão. Não pode dizer se o policial mentiu ao dizer que assumiu informalmente a prática do roubo, preferindo acreditar que ele se equivocou.

A negativa de autoria do réu é isolada no contexto probatório.

A vítima HELIOMARA RABELLO, em juízo, confirmou que, no dia dos fatos, estava ingressando no local onde ela e o marido guardam seus veículos quando foram abordados por quatro pessoas armadas que os renderam e os ameaçaram exigindo a entrega de dinheiro, cartão e celular. Na sequência, os roubadores começaram a mexer nas suas pastas e a derrubar tudo, pegaram seu notebook, ferramentas e os colocaram dentro do carro. Além disso, exigiam a todo momento dinheiro, cartão e que fizessem pix sob a ameaça de morte com uma arma apontada contra sua cabeça. Além de seus pertences, os roubadores também subtraíram o automóvel da declarante. A depoente recuperou apenas o carro no outro dia de manhã através do eficiente trabalho da polícia militar. Os indivíduos que os renderam estavam de capuz, moletom e máscara de covid, mas lembra-se que eles eram altos. Já o indivíduo que ficou mexendo no interior do carro, por inocência, acendeu a luz e deu para ver seu rosto, pois ele estava sem máscara e sem capuz. Tal indivíduo estava com cabelo descolorido de amarelo (com tinta) e possuía a pele escura, não conseguindo se lembrar hoje em dia de outros detalhes dele, a exemplo de sua vestimenta. Ao chegarem na delegacia, seu veículo estava estacionado. Pelo que os policiais falaram, essa pessoa havia sido presa na posse de seu veículo. A depoente reconheceu esse indivíduo com absoluta certeza como o roubador. Hoje em dia talvez não tenha a certeza em reconhecê-lo, pois ele pode estar com cabelo diferente, mais magro/gordo, tomado sol. Ficou a uma distância de 10 metros desse indivíduo no dia dos fatos. Procedido ao reconhecimento judicial, respondeu que aparentemente é o indivíduo de nº 2 (pessoa diversa do acusado).

A vítima JÚLIO CESAR BOTELHO DE SOUZA, em juízo, confirmou que, no dia dos fatos, por volta das 22h45 minutos, ao chegarem na garagem de seu escritório, foram abordados por quatro indivíduos. Pelo que reparou, veio um indivíduo de cada lado com a arma apontada pedindo para descerem do carro. Depois, foram colocados dentro do cômodo enquanto três indivíduos recolhiam os bens e o quarto permaneceu no automóvel. Eles exigiam cartão, dinheiro e pix e, como não tinha pix, eles ficaram mais nervosos ainda. Após o rapaz bater com o veículo no portão, os roubadores foram embora. Pelo porte físico e aparência, deu para ver de longe que o indivíduo que ficou no veículo era de cor parda e cabelo tingido. Já os demais, estavam com moletom de capuz e máscara de covid na cabeça, sendo que um deles possuía uma cicatriz no rosto. Na delegacia, no dia seguinte, depois de apreendido seu veículo, ele e a esposa viram de relance uma pessoa, a qual foi reconhecida pelo depoente pelo porte físico, cor parda e cabelo tingido e cacheado, pois não deu para ele mudar o cabelo. Se olhar hoje essa pessoa, talvez não o reconheça. O reconhecimento se deu somente nesse momento, o que lhes deixou constrangidos, pois a família do preso estava no local. Procedido o reconhecimento judicial, não reconheceu o acusado, dizendo que o indivíduo mais parecido é o de nº 2 pelo porte físico, cor de pele e cabelo (que não está mais tingido).

O policial militar CHARLES ROCHA, em juízo, disse que tomaram conhecimento através da rede rádio de um veículo objeto de roubo em uma residência em Caçapava. Abordaram tal veículo, cujo condutor, no local, admitiu informalmente a prática do roubo em concurso com outros agentes, cujos nomes não quis declinar. Conduzido até a delegacia, no DP, o indivíduo negou a prática do crime e disse que iria declarar ao delegado apenas que teria comprado o automóvel. Porém, o delegado intimou a vítima e, pelo que ficaram sabendo, ela reconheceu o acusado como um dos autores do delito.

Pois bem!

A negativa de autoria do acusado MICHAEL DOUGLAS CIPRIANO, além de vaga e inverossímil, não encontra nenhum elemento de prova, indiciário que seja. Além disso, a versão de MICHAEL contrasta com o firme e uníssono reconhecimento realizado pelas vítimas HELIOMARA RABELLO E JÚLIO CESAR BOTELHO DE SOUZA na fase extrajudicial (fls. 16), as quais não hesitaram em apontá-lo como sendo o indivíduo que permaneceu sem máscara no interior de seu automóvel enquanto os demais agentes subtraíam seus pertences.

Aliás, de acordo com as vítimas, MICHAEL estava sem máscara facial ou capuz e com o cabelo curto e tingido de amarelo por ocasião do roubo e foi preso na posse de seu automóvel, no dia seguinte à subtração, ainda com o cabelo descolorido.

É importante ressaltar que a descrição realizada pelas vítimas HELIOMARA RABELLO E JÚLIO CESAR BOTELHO DE SOUZA em juízo no tocante às características físicas do roubador são bem semelhantes às do acusado à época dos fatos, o que confere maior segurança e credibilidade ao reconhecimento realizado em solo policial.

O fato de as vítimas não terem reconhecido MICHAEL em audiência de instrução é plenamente compreensível, quer pelo decurso de mais de 10 meses da data do fato, quer pela própria mudança de fisionomia do acusado, que voltou a usar o cabelo natural e sem qualquer tintura.

Ainda, as declarações dos ofendidos foram coerentes e harmônicas, não havendo nenhum indício de que estejam mentindo com o intuito de prejudicar o réu, pessoa que sequer conheciam, acusando-lhe falsamente da prática de um crime de tamanha gravidade.

Muito embora o reconhecimento extrajudicial de MICHAEL não tenha atendido as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal, não se pode olvidar que nos distritos policiais e nos fóruns há uma grande demanda de ocorrências e audiências, de modo que não é sempre possível efetuar o reconhecimento de todos os acusados na forma recomendada pela lei, isto é, na presença e companhia de outras pessoas que com eles tiverem semelhança, daí porque, em geral, cuida-se de prova válida e eficaz à condenação quando ratificada por outros elementos de prova, tal como no caso em apreço.

Por fim, comprovou-se que veículo subtraído de HELIOMARA RABELLO E JÚLIO CESAR BOTELHO DE SOUZA foi recuperado na posse do acusado, um dia após o delito, em

circunstâncias um tanto quanto suspeitas.

Com efeito, insinuou o acusado em seu interrogatório judicial que adquiriu aludido automóvel de alguns meninos que passaram em sua casa e que foi preso enquanto procurava um comprador, porém, não chegou a efetuar qualquer pagamento pelo veículo.

No entanto, não é crível que indivíduos iriam praticar um roubo em concurso de agentes, emprego de arma de fogo e iriam entregá-lo, de graça e sem qualquer garantia, para indivíduo desconhecido.

Ademais, era perfeitamente possível ao acusado comprovar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu, pois é evidente que mentiu em juízo.

Por fim, o policial militar CHARLES ROCHA, responsável pela prisão em flagrante do réu na condução do automóvel, foi seguro em dizer que o acusado, de pronto e informalmente, admitiu ter roubado o veículo, porém, posteriormente, na delegacia, arrependeu-se, dizendo que apenas o havia adquirido e que não iria confessar o roubo ao delegado.

Cumprе salientar que a condição da testemunha ser policial - por si só - não invalida sua narrativa, pois não está impedida de depor e se sujeita ao compromisso de dizer a verdade, como toda e qualquer testemunha.

Por isso, a negativa de autoria do réu MICHAEL deve ser tomada como ato natural no exercício de sua autodefesa, já que não era de se supor que viesse sob o crivo do contraditório produzir prova em seu desfavor.

De todo o exposto é evidente que o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo atribuído ao réu encontra-se devidamente comprovado nos autos, impondo-se sua condenação.

No sentido de que a palavra da vítima merece suficiente credibilidade para comprovar todas as particularidades do delito de roubo, especialmente o emprego de arma de fogo, tendo havido ou não a apreensão do artefato bélico, confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA. ACOLHIMENTO. No crime de roubo, o seguro depoimento de testemunha possui grande relevância para embasar decreto condenatório, inclusive no tocante ao reconhecimento das qualificadoras, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu.

Dispensável a apreensão e/ou perícia da arma para a caracterização da causa especial de aumento, quando provado, por outros meios, o seu emprego na prática do crime. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a qualificadora do emprego de arma, bem como para aumentar a pena". (TJ/SP, Apelação n.º 0003918-

75.2014.8.26.0566. Rel. Des. LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA. D. J. 10.11.2016).

Desse modo, fixada a responsabilidade criminal do acusado como incurso no artigo 157, §2.º, inciso II, e §2.º- A, inciso I, do Código Penal, passo a dosar as penas, com fundamento no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal e na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, constato que o réu possui maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, conforme se infere da certidão de fls. 246/248, pois condenado em definitivo nos autos dos processos de n.º 36599-70.2011 e 782570-08.2009. A culpabilidade do delito é normal ao tipo penal. A conduta social não restou esclarecida nos autos. Inexistem elementos suficientes para se definir a personalidade do agente. Os motivos da infração penal não desbordaram da normalidade, tendo em vista a tipificação legal. As circunstâncias são negativas, porém não devem aumentar a pena-base, já que serão analisadas em momento oportuno (terceira fase). As consequências não desbordam da normalidade para essa espécie de crime. Por tais motivos, majoro a pena base em 1/6 (um sexto), ensejando o total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Anoto, pela pertinência, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem considerado como maus antecedentes apenas as condenações definitivas que não caracterizam reincidência, seja pelo decurso do prazo de 5 anos após a extinção da pena (CP, art. 64, I), seja pela condenação anterior ter sido lançada em consequência de crime militar próprio ou político (CP, art. 64, II), seja finalmente pelo fato de o novo crime ter sido cometido antes da condenação definitiva por outro delito.

"O conceito de maus antecedentes, por ser amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (HC n. 171.212/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/8/2015).

Na segunda fase de fixação da pena, ausentes circunstâncias atenuantes, porém, presente a agravante da reincidência, uma vez que o acusado possui condenação criminal definitiva nos autos do processo de nº 6244-04.2016 (fls. 246/248). Assim, realizo o acréscimo de 1/6 (um sexto), totalizando as penas de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causa de diminuição de pena. Presente as causas de aumento de pena previstas no §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do artigo 157 do Código Penal. Pela prática do crime de roubo em concurso de agentes, majoro a pena do crime em 1/3 (um terço), resultando no total provisório de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias e 16 (dezesesseis) dias-multa. Em razão do emprego de arma de fogo, procedo a novo aumento no importe de 2/3 (dois terços), totalizando 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica do réu.

Diante do quantum de pena aplicado ao réu, dos maus antecedentes (autos n.º 36599-70.2011 e 782570-08.2009 – fls. 246/248) e reincidência (autos nº 6244-04.2016 – fls. 246/248), fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, §2º, CP), tanto o mais porque não cumprida cautelarmente tempo e prisão preventiva para que faça jus à fixação de regime mais brando (art. 387, §2º do CPP cc artigo 112 da LEP).

Ademais, o crime praticado é grave e coloca em risco a sociedade, sendo necessária uma resposta estatal mais severa para assegurar a ordem pública. Ademais, quem se envolve em tal crime demonstra periculosidade incompatível com a fixação de regime mais brando.

Considerando o montante da pena aplicada (superior a quatro anos), os maus antecedentes (autos n.º 36599-70.2011 e 782570-08.2009 – fls. 246/248) e reincidência do réu (autos nº 6244-04.2016 – fls. 246/248), bem como que o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do disposto no artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal e, em consequência CONDENO o réu MICHAEL DOUGLAS CIPRIANO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e art. 157, § 2º, A, inciso I, ambos do Código Penal ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa. Porque não preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto reforçados os pressupostos da prisão preventiva com a superveniência da presente condenação. Servirá a presente sentença, por cópia assinada digitalmente, como ofício para a comunicação da condenação à unidade prisional em que recolhidos provisoriamente os réus, a fim de viabilizar a sua imediata transferência para estabelecimento adequado ao cumprimento da pena corporal.

O réu deverá arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual n.º 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento n.º 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) expeça-se certidão de sentença, abrindo-se vista

ao Ministério Público para execução da pena de multa; (v) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo Penal, independente de nova intimação; (vi) se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor dos patronos nomeados nos autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA